

PROJETO DE LEI Nº 291/2025

Poder Executivo

Cria o Fundo Estadual de Proteção e Bem-estar de Animais Domésticos.

Art. 1º Fica criado o Fundo Estadual de Proteção e Bem-estar de Animais Domésticos, com finalidade de captar e destinar recursos a ações e políticas públicas voltadas à proteção, saúde e bem-estar dos animais domésticos no Estado.

Art. 2º O Fundo fica vinculado à Secretaria de Estado responsável pela política de bem-estar animal.

Art. 3º Constituem receitas do Fundo:

- I - dotações orçamentárias que lhe forem consignadas no orçamento do Estado
- II - transferências e repasses da União, de outros Estados e de Municípios;
- III - doações de pessoas físicas e jurídicas, nacionais e internacionais;
- IV - recursos provenientes de multas aplicadas em razão de infrações à legislação de proteção aos animais domésticos;
- V - indenizações decorrentes de condenações e de acordos judiciais promovidos pelo Estado ou por entidades da administração direta e indireta, em razão de danos causados aos animais domésticos, bem como multas aplicadas em razão do descumprimento de ordens ou de cláusulas nesses atos estabelecidos;
- VI - rendimentos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis; e
- VII - outras receitas eventuais.

Parágrafo único. Os recursos financeiros previstos neste artigo serão depositados em instituição financeira oficial do Estado, em conta denominada “Fundo Estadual de Proteção e Bem-estar de Animais Domésticos”.

Art. 4º Os recursos do Fundo deverão ser utilizados exclusivamente para:

- I - promoção de campanhas de conscientização sobre a proteção e bem-estar animal;
- II - financiamento de programas de esterilização de animais domésticos;
- III - apoio a abrigos e instituições que cuidam de animais abandonados ou em situação de risco;
- IV - resgate e tratamento de animais vítimas de maus-tratos ou desastres naturais;
- V - capacitação e treinamento de profissionais na área de bem-estar animal;
- VI - desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre a saúde e bem-estar dos animais;
- VII - atendimentos laboratoriais clínicos e cirúrgicos;
- VIII - convênios com clínicas e hospitais veterinários;
- IX - apoio a ações de redução dos maus-tratos aos animais de carga e incentivo à capacitação e ao treinamento para a busca de ocupações alternativas aos condutores de veículos de tração animal (VTAs) em meio urbano; e
- X - outras atividades correlatas que visem à proteção e ao bem-estar animal.

Art. 5º O acompanhamento e a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo serão realizados por um Conselho Gestor, conforme definido em regulamento.

Art. 6º O Conselho Gestor terá as seguintes atribuições:

- I - definir as diretrizes e prioridades para a aplicação dos recursos do Fundo;
- II - acompanhar e fiscalizar a execução dos programas, projetos e atividades financiadas com recursos do Fundo;
- III- aprovar a prestação de contas anual dos recursos do Fundo; e
- IV - elaborar seu regimento interno.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora encaminho a esta Egrégia Casa Legislativa cria o Fundo Estadual de Proteção e Bem-estar dos Animais Domésticos, com o objetivo de financiar ações e políticas públicas voltadas à proteção, à saúde e ao bem-estar dos animais domésticos no Estado do Rio Grande do Sul.

A proposta encontra fundamento nos princípios insertos no art. 225 da Constituição Federal; na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e na Lei Estadual nº 15.363, de 5 de novembro de 2019.

A criação do fundo justifica-se diante do grave problema enfrentado pelo Estado - assim como por todo o país - relacionado à grande população de animais em situação de rua, o que não apenas contribui para o sofrimento desses animais, mas também representa um potencial risco à saúde pública.

Além disso, muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras para garantir o acesso a cuidados veterinários de qualidade para seus animais. Nesse contexto, o fundo poderá ser utilizado para subsidiar vacinas, castrações, emergências de saúde e garantir que os animais tenham acesso a condições adequadas de conforto, contentamento e satisfação das suas necessidades básicas.

Por meio do fundo será possível investir em campanhas de educação que promovam a sensibilização e a conscientização sobre a importância dos cuidados adequados com os animais, a adoção responsável, o controle populacional, o combate ao abandono, o resgate, a reabilitação, a fiscalização de maus-tratos e a reintegração de animais abandonados ou vítimas de crueldade.

Ademais, pretende-se utilizar os recursos do fundo para apoiar ações de redução dos maus-tratos aos animais de carga e incentivar a capacitação e o treinamento dos condutores de veículos de tração animal (VTAs) para a busca de ocupações alternativas.

Tais ações contribuem para a melhoria da relação entre humanos e animais não-humanos, incentivam a implementação e o aprimoramento de políticas públicas que favoreçam a proteção dos direitos dos animais e ajudem a criar um ambiente mais saudável para todos. A

criação desse fundo como política pública visará não apenas promover uma sociedade mais ética e responsável em relação aos animais, mas também contribuirá para a construção de uma cultura de respeito e compaixão, refletindo valores fundamentais de nossa sociedade.

Para assegurar a transparência, a eficiência e o controle social na utilização dos recursos, o Fundo Estadual de Bem-Estar dos Animais Domésticos será gerido por um Conselho Gestor, cuja composição e funcionamento serão regulamentados pelo Poder Executivo. Esse colegiado terá como atribuições o acompanhamento, a avaliação e a fiscalização das ações financiadas, garantindo que os investimentos estejam alinhados aos objetivos de promoção do bem-estar animal.

Estas são as razões que justificam a presente proposição.

Poder Executivo

OF.GG/SL - Porto Alegre/RS.

Excelentíssimo Senhor Deputado PEPE VARGAS,
Presidente da Assembleia Legislativa,
Palácio Farroupilha,
NESTA CAPITAL.

Senhor Presidente:

Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe, no uso da prerrogativa que me é conferida pelo artigo 82, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que cria o Fundo Estadual de Proteção e Bem-estar de Animais Domésticos, a fim de ser submetido à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e a finalidade da presente proposta.

Atenciosamente,

GABRIEL VIEIRA DE SOUZA,
Governador do Estado, em exercício.